

충남대학교병원

주의요구

제 목 비공사성 품목 공사발주 부적정

관계부서 세종병원 ★★과

내 용

세종병원 ★★과에서는 「업무분장규정」에 따라 ★★사업(건축,토목,기계,전기)의 기본계획 수립, 설계, 시공, 감독 및 준공에 관한 사항, 건축 및 토목 ★★의 신·증축 및 개수에 관한 설계, 시공, 감독에 관한 사항, 기계, 전기설비의 신·증설 및 개수공사에 대한 설계, 시공 및 감독에 관한 사항 등 관련 ★★사업 제반 업무를 수행하고 있다.

한편, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률(약칭:판로지원법)」 제4조(구매증대) 제②항에 따르면 ‘공공기관의 장은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제4조 제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 미만의 물품 및 용역(제6조 제1항에 따라 중소벤처기업부장관이 지정한 중소기업자간 경쟁 제품은 제외한다)에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 중소기업자와 우선적으로 조달계약을 체결하여야 한다.’라고 되어 있으며, 이에, 「같은 법」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)¹⁾ 제①항에 따라 중소기업자간 경쟁제품이 지정되어 있다.

아울러, 「같은 법」 제7조(경쟁제품의 계약방법)²⁾ 및 제9조(직접생산의 확인 등)³⁾에

1) 「판로지원법」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정) ① 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁 제품(이하 “경쟁제품”이라 한다)으로 지정할 수 있다. <개정 2017. 7. 26.>

② 중소벤처기업부장관은 제1항에 따라 경쟁제품을 지정하고자 하는 경우에는 미리 관계 중앙▲▲기관의 장과 협의하여야 한다. 이 경우 중소벤처기업부장관은 관계 중앙▲▲기관의 장이 지정 제외를 요청한 제품에 대하여는 특별한 사유가 없으면 그 제품을 경쟁제품으로 지정하여서는 아니 된다. <개정 2017. 7. 26.>

③ 경쟁제품의 지정에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

2) 제7조(경쟁제품의 계약방법) ① 공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁(이하 “중소기업자간 경쟁”이라 한다) 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

3) 「판로지원법」 제9조(직접생산의 확인 등) ① 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달계약을 체결하거나, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 대통령령으로 정하는 금액 이상의 제품조달계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 한다. 다만, 제4항에 따라 중소벤처기업부장관이 직접

따라서 공공기관의 장은 특별한 사유가 없을 시 중소기업자간 경쟁 및 제품조달계약 시 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하는 등의 업무를 처리해야 한다.

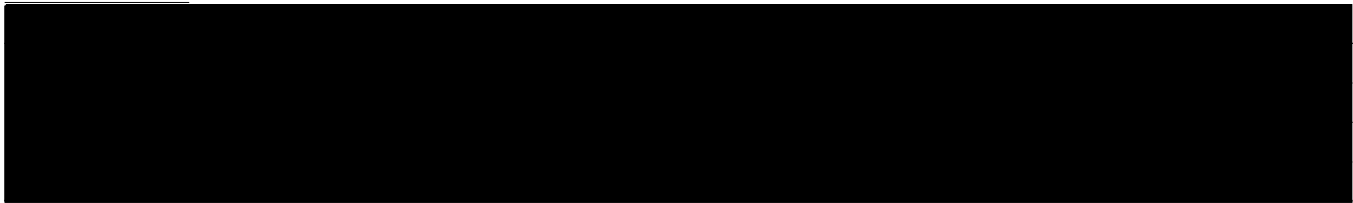
따라서 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 경우 공공기관은 원칙적으로 관계 법령에 따라 해당 제품을 직접 생산해 제공하는 중소기업에게 구매하여야 하며, 지정된 품목 중 ‘가구’의 경우 일부 세부적으로 중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 대상 품목 지정 내역으로 고시되어 있기에 중기간 경쟁제품 우선 적용 및 기본적으로 비공사성 품목으로서 물품구매(제조) 입찰 등으로 계약을 체결하고 있다.

그러나 ★★과에서 2020년도에 시행한 ‘세종충남대학교병원 □□□□ □□□□ 공사’ 사업의 세부 발주 내역서를 확인해 본 결과, 아래 【표1】와 같이 ‘가구공사’가 직접재료비의 약 00.0%를 차지하고 있으며, 주요 내용에는 □□가구(□□□□포함+□□ 판넬+벽마감), □□□ □□□ 및 옷장(□□ □□□+□□ □□□□□□)으로 되어 있다.

【표1】 ‘VVIP병실 리모델링 공사’ 공사발주 내역서

구분	재료비	노무비	경비	합계

생산을 확인한 서류를 발급한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2017. 7. 26.>
 1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조 단서 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조제1항 단서에 따라 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우
 2. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자와 경쟁제품에 대하여 수의계약의 방법으로 계약을 체결하는 경우
 ② 중소기업부장관은 생산설비 기준 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항에 따른 직접생산 여부의 확인 기준을 정하여 고시하여야 한다. <개정 2017. 7. 26.>



*출처 : 공사발주 내역서 中 일부 발췌

아울러, 【표2】와 같이 2020년도에 시행한 ‘■■■■■ ■■■■공사(건축)’ 사업의 세부 발주 내역에서도 수납장, 파티션 등의 ‘가구’ 품목이 일부 포함되어 있는 것을 확인할 수 있다.

【표2】 ‘■■■■■ ■■■■공사(건축)’ 공사발주 내역서

구분	재료비	노무비	경비	합계
[Redacted Table Content]				

*출처 : 공사발주 내역서 中 일부 발췌

이에, 해당부서 【표1】의 공사 발주에서는 특화 인테리어 적용 공간에 필요하고 공사가 일부 필요한 부분, 규격가구가 아닌 제작가구 등의 사유로 인하여 기본적으로 공사성으로 보기 어려운 ‘가구’를 별도 구매 발주하지 않고 공사에 포함하여 발주 하였으며, 【표2】의 공사 발주에서는 업무 효율성 등의 사유로 ‘규격가구 등’을 별도 구매 발주 없이 공사에 포함하여 발주하였다.

그 결과 물품성으로 판단되는 내역이 공사에 포함됨으로서 공사비가 일부 상승될 여지가 있으며, 【표1】에서는 제작가구라는 특성상 명확히 중소기업자간 경쟁제품으로 지정 고시되어 있지 않은 것으로 확인되나, 판로지원법의 취지를 볼 때 중소기업자간 경쟁을 통한 구매계약 절차를 진행할 수 있도록 발주하여 공공기관으로서 중소기업 제품의 판로 확대를 제고할 필요성이 있다.

조치할 사항 충남대학교병원장은

앞으로 공사비 절감, 관로지원법 적용 등을 위하여 공사발주 시에는 비공사성 품목에 대하여는 분리발주를 시행하여 주시고, 관련 업무를 일부 부적정하게 처리한 부서에게는 ‘부서주의’ 를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자 : 세종병원 ●●국 ★★과 - 부서주의]